

1500960-47.2022.8.26.0603
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Sérgio Ricardo Biella
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... prejudicá-lo.

Quanto ao delito de tráfico, há ainda que se ponderar que as circunstâncias que rodeiam o delito, sobretudo a forma como a droga estava acondicionada dentro de invólucros plásticos, bem como as circunstâncias em que se deram a prisão, colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
3ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500960-47.2022.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500960-47.2022.8.26.0603
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178364/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 25892523 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2178364 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10
Autor:
Justiça Pública
Réu:
EMERSON EMÍDIO DA CONCEIÇÃO MILA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

EMERSON EMÍDIO DA CONCEIÇÃO MILA está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 1º de julho de 2022, por volta das 22h40, no cruzamento da rua Fund. Paulino Gato com a rua Veridiana Maria de Jesus, bairro Jardim do Trevo, nesta cidade, trazia consigo e tinha em depósito 127,28g (cento e vinte e sete gramas e vinte e oito centigramas) de "maconha", além de 98,84g (noventa e oito gramas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica.

Notificado (fl. 114), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 131/132.

A denúncia foi recebida às fls. 138/139.

Realizou-se audiência de instrução, sendo que foram ouvidas duas testemunhas

arroladas pelas partes e o réu foi interrogado (fls. 194/197). Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, requerendo a procedência da ação, nos moldes da denúncia. Por sua vez, a Defesa também apresentou suas razões finais (fls. 198/203), requerendo a improcedência da ação penal, ante a ilegalidade da prova obtida, e, subsidiariamente, a aplicação do redutor no grau máximo, com regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar arguida pela defesa em relação à ilegalidade da incursão na residência onde o réu foi preso. Os policiais, pessoas que não conheciam o acusado anteriormente aos fatos, foram firmes e seguros ao dizer que houve a autorização para a entrada dos policiais em sua residência.

Por isso então, houve a incursão do imóvel para que fosse realizada a diligência policial.

O inciso XI, do artigo 5º, da Constituição Federal, veda o ingresso sem consentimento do morador e com a ressalva do caso de flagrante delito.

No caso aqui tratado, houve o flagrante delito.

Tal entendimento vem sendo adotado nas cortes superiores:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE ILEGALIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME PERMANENTE. FORTE ODOR DE MACONHA. NERVOSISMO DO PACIENTE. RAZÃO PARA REALIZAR A BUSCA NO IMÓVEL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO DE 667 PORÇÕES DE CRACK (286,14 G), 1.605 INVÓLUCROS DE MACONHA (6.731,81 G), 1.244 INVÓLUCROS DE COCAÍNA (1.533,23 G) E 35 FRASCOS DE LANÇA-PERFUME. 1. Consta nos autos que os policiais perceberam o nervosismo do paciente e que ao chegarem à residência, já sentiram um forte odor de maconha, razão pela qual fizeram a busca dentro da residência. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg no HABEAS CORPUS Nº 423.838 - SP (2017/0288916-6); Relator Ministro Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; Julgamento: 08/02/2018; Publicação: 19/02/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

Superada tal questão, no mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 01, Boletim de Ocorrência de fls. 12/14, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17, Laudos de Constatação Prévia de fls. 20/22 e 23/25, e pelos Laudos Periciais Toxicológicos de fls. 94/96 e 97/99, que atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, respectivamente.

A autoria delitiva também é certa e indubitosa.

Ouvido em juízo, o réu alegou que é usuário de drogas e que a droga apreendida se

destinava ao seu próprio consumo; os policiais entraram em sua residência, porém não apresentaram mandado de busca.

Em que pese a justificativa apresentada pelo réu, sua narrativa dos fatos é frágil e restou isolada perante o restante do conjunto probatório.

O policial militar JOSIAS GUERRERO JUNIOR (fls. 02 e 195) afirmou que: "(...) fazia patrulhamento pelo bairro São Jose na companhia do Cabo Araujo e quando trafegavam pela Rua Paulino Gato, avistaram no cruzamento com a Rua Veridiana Maria de Jesus, um indivíduo de pé, na esquina, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, rapidamente caminhou até próximo ao muro de uma casa do referido cruzamento e arremessou algo sobre o muro. Segundo o depoente, por esse motivo ele foi abordado e identificado como Emerson Emidio da Conceição Mila. Informa o depoente que em revista pessoal, realizada pelo Cabo Araujo, foi localizado no bolso da bermuda R\$305,00 e um celular da marca LG. Que ao ser indagado sobre o que havia arremessado sobre o muro, Emerson logo respondeu que tratava-se de droga. Segundo o depoente, em busca no quintal da citada casa o Cabo Araujo localizou, espalhados no chão, cinco microtubos plásticos contendo substância semelhante a cocaína e três porções de erva prensada semelhante a maconha, embaladas em filme plástico. O depoente informa que Emerson confessou que estava vendendo drogas naquele local desde as 16h00m de hoje e que o dinheiro era produto do tráfico. Que ao ser indagado se possuía mais drogas em sua casa, respondeu afirmativamente, dizendo que guardava mais droga em seu quarto. Que em diligência à casa de Emerson, localizada na Rua Ademir de Souza, 142, bairro Ezequiel Barbosa, bairro vizinho ao que se encontravam, o Cabo Araujo localizou dentro de uma caixa de papelão, em meio às roupas de Emerson, uma sacola plástica contendo mais 91 microtubos de cocaína e 44 porções de erva prensada semelhante à maconha (...)."

Nesse mesmo sentido, o depoimento do policial militar LUIZ ALBERTO DA COSTA ARAUJO (fls. 03 e 196).

Conforme se vê, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coesos entre si e estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos. Aliás, no que concerne ao depoimento de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso em exame.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele, ou quisessem prejudicá-lo.

Quanto ao delito de tráfico, há ainda que se ponderar que as circunstâncias que rodeiam o delito, sobretudo a forma como a droga estava acondicionada dentro de invólucros plásticos, bem como as circunstâncias em que se deram a prisão, colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, “o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO).

Diante disso, restou bem demonstrada a prática do delito narrado na denúncia, de modo que, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, não havendo circunstâncias desfavoráveis, fixo a sua pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Reconhecida a atenuante de menoridade relativa, reduzo a pena em um sexto, mantendo-a no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal. Na terceira fase de dosimetria penal, reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, e considerando a quantidade e variedade de entorpecentes (127,28g de “maconha” e 98,84 g. de “cocaína”), reduzo a pena em metade, fixando-a e tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90 dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo de droga apreendida (cocaína), circunstâncias essas que, somadas, tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração e o único apto a repeli-la com vigor.

Pelos mesmos fundamentos, e pela vedação expressa disposta no artigo 44, caput, da Lei de Drogas, é incabível a substituição da pena privativa aplicada por restritiva de direitos.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu EMERSON EMÍDIO DA CONCEIÇÃO MILA como incurso nas sanções do artigo 33, caput c.c. o § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, no mínimo legal.

Como o réu respondeu preso ao processo e, agora, é condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, não poderá recorrer da sentença em liberdade. Recomende-se à prisão.

Transitado em julgado, lance-se o nome dos réus no “Rol dos Culpados”.

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

O réu arcará com a taxa judiciária, fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 13 de dezembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA